

## **ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ SHOPEE AI**

Điều Khoản Dịch Vụ Shopee AI này được áp dụng khi bạn sử dụng, truy cập, kích hoạt hoặc tương tác với bất kỳ công cụ, chức năng, tính năng và dịch vụ AI tạo sinh nào (“**Công Cụ AI**”) do Shopee cung cấp cho bạn, hoặc khi bạn sử dụng, truy cập, kích hoạt, tương tác hoặc tạo ra bất kỳ nội dung nào bởi AI, bao gồm nội dung do Công Cụ AI tạo ra (“**AIGC**”) trên Sàn Shopee.

Công cụ AI và AIGC là các dịch vụ bổ sung trên Sàn Shopee, được thiết kế nhằm hỗ trợ người dùng. Bằng việc sử dụng, truy cập, kích hoạt hoặc tương tác với Công Cụ AI và AIGC, bạn xác nhận rằng bạn đã hiểu và chấp nhận các **Điều Khoản Dịch Vụ Shopee AI** này. Các Điều Khoản Dịch Vụ Shopee AI này bổ sung cho Điều Khoản Dịch Vụ Shopee và các Chính Sách Shopee (các Chính Sách Shopee sẽ bao gồm Chính Sách Bảo Mật hiện hành, và các điều khoản và điều kiện khác áp dụng cho các dịch vụ và sản phẩm do Shopee, bao gồm các công ty liên kết của Shopee cung cấp), trong đó các Điều Khoản Dịch Vụ Shopee AI này là một phần không thể tách rời. Vui lòng đọc Điều Khoản Dịch Vụ Shopee và các Chính Sách Shopee có sẵn trên Sàn Shopee vì các điều khoản này ghi nhận những thông tin quan trọng liên quan đến quyền và nghĩa vụ của bạn. Mọi thuật ngữ viết hoa được sử dụng trong các Điều Khoản Dịch Vụ Shopee AI này mà không được định nghĩa tại đây sẽ có ý nghĩa như đã được định nghĩa trong Điều Khoản Dịch Vụ Shopee và/hoặc Chính Sách Shopee hiện hành. Tất cả các điều khoản và điều kiện được mô tả trong các Điều Khoản Dịch Vụ Shopee AI này có thể được thay đổi theo quyết định của chúng tôi theo Điều Khoản Dịch Vụ Shopee.

### **1. Dịch Vụ Shopee AI**

1.1 Shopee cung cấp các Công Cụ AI (bao gồm nhưng không giới hạn ở các tính năng Chatbot, Shopee Live và các công cụ khác dành cho Người Bán) và AIGC (bao gồm nhưng không giới hạn ở tóm tắt đánh giá sản phẩm và tóm tắt đăng bán sản phẩm) trên Sàn Shopee như

một phần của các Dịch Vụ của Shopee cho cả Người Mua và Người Bán.

1.2 Shopee có quyền xuất bản, công bố, sửa đổi, cập nhật, điều chỉnh, xóa hoặc gỡ bỏ bất kỳ Công Cụ AI hoặc AIGC nào vào bất kỳ thời điểm nào và vì bất kỳ lý do nào và bạn sẽ không có bất kỳ khiếu nại nào đối với Shopee về bất kỳ việc xuất bản, công bố, sửa đổi, cập nhật, điều chỉnh, xóa hoặc gỡ bỏ Công Cụ AI hoặc AIGC đó.

## **2. Tính Chính Xác**

2.1 Mặc dù Shopee thực hiện mọi nỗ lực hợp lý để đảm bảo tính chính xác, độ tin cậy, tính đầy đủ hoặc an toàn của các Công Cụ AI và AIGC, Shopee không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào liên quan đến tính hợp lệ, tính chính xác, độ tin cậy, tính đầy đủ hoặc an toàn của bất kỳ Công Cụ AI hoặc AIGC nào.

2.2 Đối với AIGC (bao gồm kết quả của bất kỳ Công Cụ AI nào), bạn thừa nhận rằng AIGC được cung cấp hoàn toàn cho mục đích thông tin, trong mọi trường hợp không đóng vai trò hoặc mang tính chất hoặc cấu thành hoặc xem như là ý kiến, đề nghị, hướng dẫn, chứng thực, xác nhận hoặc khuyến nghị về đầu tư, tài chính, thuế, kế toán, pháp lý hoặc bất kỳ vấn đề nào. Chúng tôi khuyến khích bạn thực hiện các đánh giá và quyết định độc lập liên quan đến bất kỳ AIGC hoặc Công Cụ AI nào và tiến hành xác minh bất kỳ AIGC nào. Bạn sẽ chịu toàn bộ rủi ro liên quan đến bất kỳ sự phụ thuộc nào vào Công Cụ AI hoặc AIGC từ bạn.

2.3 Shopee không đảm bảo, tuyên bố hoặc cam kết với Người Bán rằng việc sử dụng Công Cụ AI hoặc AIGC sẽ có thể tăng số lượng người truy cập hoặc gia tăng doanh số của bất kỳ sản phẩm nào.

## **3. Trách Nhiệm Của Bạn**

3.1 Khi bạn sử dụng, truy cập, kích hoạt hoặc tương tác với Công Cụ AI hoặc AIGC, bạn hiểu, tuyên bố, bảo đảm, và đồng ý rằng:

3.1.1 Bạn sẽ không cung cấp hoặc thu thập bất kỳ thông tin cá nhân hoặc thông tin nhạy cảm nào, chẳng hạn như giới tính, xu hướng tình dục, dân tộc, quốc gia xuất xứ, màu da hoặc chủng tộc, sức khỏe, khuyết tật, tình trạng hôn nhân hoặc tình trạng gia đình, quan điểm chính trị và tôn giáo.

3.1.2 Bạn sẽ không cung cấp hoặc thu thập bất kỳ thông tin cá nhân bí mật nào bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin đăng nhập hoặc mật khẩu, thông tin tài chính, mã PIN hoặc bất kỳ thông tin tài chính cá nhân nào khác.

3.1.3 Bạn sẽ không thu thập, yêu cầu, gửi, đăng, tạo, công khai, phổ biến hoặc xuất bản bất kỳ tài liệu nào thông qua Công Cụ AI mà có thể được coi là lạm dụng, phỉ báng, bất hợp pháp, khiếm nhã, đe dọa, gian lận, quấy rối, tục tĩu, báng bổ, khiêu dâm, liên quan đến các sản phẩm và/hoặc dịch vụ bất hợp pháp, xâm phạm quyền riêng tư hoặc công khai, vô đạo đức, hoặc gây hại cho người khác.

3.1.4 Bạn sẽ không sử dụng hoặc lạm dụng Công Cụ AI hoặc AIGC theo bất kỳ cách nào trái với chức năng, tính năng, thiết kế hoặc mục đích đã định của nó, theo quyết định của Shopee.

3.1.5 Bạn là chủ sở hữu, hoặc có các quyền, quyền sở hữu, lợi ích cần thiết hoặc đã có được các chấp thuận cần thiết từ chủ sở hữu đối với hoặc có liên quan đến các nội dung, tài liệu hoặc tệp (file) mà bạn tải lên hoặc gửi cho Sàn Shopee, bao gồm cả Công Cụ AI.

3.2 Bạn bị cấm sử dụng, kích hoạt hoặc tương tác với Công Cụ AI hoặc AIGC theo bất kỳ cách nào hoặc cho bất kỳ mục đích nào sau đây:

3.2.1 vi phạm bất kỳ luật, quy tắc và quy định hiện hành nào, dù là trong nước hay quốc tế;

3.2.2 xâm phạm hoặc vi phạm các quyền của Shopee hoặc quyền của bất kỳ bên nào khác, bao gồm quyền sở hữu trí tuệ và quyền riêng tư;

3.2.3 lừa dối hoặc gây hiểu lầm cho người khác, hoặc gửi thông tin sai lệch hoặc gây nhầm lẫn;

3.2.4 yêu cầu tư vấn chuyên môn (bao gồm tư vấn pháp lý hoặc tài chính);

3.2.5 tạo nội dung để sử dụng cho mục đích tham gia vào các hoạt động có quy định quản lý;

3.2.6 tải lên hoặc truyền virus hoặc bất kỳ loại mã độc nào khác sẽ hoặc có thể được sử dụng theo bất kỳ cách nào để ảnh hưởng đến chức năng, tính năng hoặc hoạt động của Công Cụ AI hoặc AIGC hoặc bất kỳ Dịch Vụ nào;

3.2.7 thu thập hoặc theo dõi thông tin cá nhân của người khác;

3.2.8 bất kỳ hành vi gửi thư rác, lừa đảo trực tuyến (phishing), lừa đảo qua web giả mạo (pharming), giả danh, hoặc thu thập dữ liệu bằng công cụ tự động (spider, crawl, scrape);

3.2.9 bất kỳ hành động nào mang tính chất hoặc nhằm mục đích lạm dụng, tục tĩu, phỉ báng, bất hợp pháp, khiếm nhã, đe dọa, lừa đảo, quấy rối, báng bổ, khiêu dâm, dung tục, gây hại, bạo lực, xâm phạm hoặc vô đạo đức; hoặc

3.2.10 can thiệp hoặc phá vỡ các tính năng, kiểm soát và cơ chế bảo mật, an toàn và riêng tư của bất kỳ Dịch Vụ nào, bao gồm cả Công Cụ AI, hoặc các dịch vụ, hệ thống hoặc máy chủ của bất kỳ bên thứ ba nào.

3.3 Khi bạn sử dụng hoặc đăng tải bất kỳ nội dung nào do AI tạo ra trên Sàn Shopee (bao gồm nhưng không giới hạn ở một sản phẩm đăng bán, Shopee Live hoặc bất kỳ video nào khác trên Sàn Shopee) mà không được tạo bởi Công Cụ AI của Shopee (“**AIGC của Bên Thứ Ba**”), bạn tuyên bố, bảo đảm và đồng ý rằng bạn là chủ sở hữu hoặc có các quyền, quyền sở hữu, lợi ích cần thiết hoặc có được các chấp thuận cần thiết từ chủ sở hữu đối với AIGC của Bên Thứ Ba đó. Bạn cũng hiểu và đồng ý rằng Shopee sẽ không chịu trách nhiệm

dưới bất kỳ hình thức nào đối với AIGC của Bên Thứ Ba đó, và bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ cho Shopee, các cổ đông, công ty con, công ty liên kết, giám đốc, cán bộ, đại lý, đồng thương hiệu hoặc các đối tác khác và nhân viên của Shopee (gọi chung là “**Bên Được Bồi Thường**”) khỏi các khiếu nại, hành động, thủ tục tố tụng và vụ kiện nào và tất cả các trách nhiệm, thiệt hại, dàn xếp, hình phạt, tiền phạt, chi phí và phí tổn liên quan (bao gồm, không giới hạn, bất kỳ chi phí giải quyết tranh chấp nào khác) mà bất kỳ Bên Được Bồi Thường nào phải gánh chịu phát sinh từ hoặc liên quan đến AIGC của Bên Thứ Ba đó. Bất kỳ AIGC của Bên Thứ Ba nào phải được dán nhãn là do AI tạo ra.

#### **4. Tuyên Bố miễn Trừ Trách Nhiệm**

4.1 Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, bạn đồng ý rằng việc bạn sử dụng, kích hoạt hoặc tương tác với Công Cụ AI và/hoặc AIGC là rủi ro của riêng bạn, rằng Công Cụ AI và AIGC được cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng” và “sẵn có”, và chúng tôi không đưa ra bất kỳ đảm bảo nào rằng Công Cụ AI hoặc AIGC sẽ an toàn, bảo mật, trung thực, đầy đủ, chính xác hoặc không có lỗi, hoặc rằng Công Cụ AI sẽ hoạt động mà không bị gián đoạn, chậm trễ hoặc không hoàn hảo. Việc Công Cụ AI hoặc AIGC vô tình cung cấp một quan điểm về một vấn đề hoàn toàn là ngẫu nhiên và không phản ánh quan điểm của Shopee (bao gồm các công ty liên kết của Shopee). Chúng tôi từ chối bất kỳ và tất cả các bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, dù là rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm bất kỳ bảo đảm ngụ ý nào về khả năng bán được, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể, và bất kỳ bảo đảm nào phát sinh từ quá trình giao dịch hoặc việc sử dụng thương mại.

4.2 Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào (bao gồm bất kỳ tổn thất lợi nhuận, tổn thất doanh thu, mất khoản tiết kiệm, mất dữ liệu hoặc bất kỳ thiệt hại gián tiếp, ngẫu nhiên, do hậu quả đặc biệt, trừng phạt hoặc mang tính răn đe nào) mà bạn có thể phải gánh chịu do

việc bạn sử dụng, kích hoạt hoặc tương tác với Công Cụ AI hoặc AIGC, theo Điều Khoản Dịch Vụ Shopee AI, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc Công Cụ AI hoặc bất kỳ AIGC nào không khả dụng vì bất kỳ lý do nào, hoặc nếu Công Cụ AI hoặc AIGC không chính xác, không hợp lệ, không đáng tin cậy hoặc không phù hợp cho bất kỳ mục đích cụ thể nào, hoặc nếu bạn thấy bất kỳ AIGC nào gây khó chịu, xúc phạm, phản cảm, hoặc phát sinh từ bất kỳ thông tin nào mà bạn cung cấp cho hoặc thông qua Công Cụ AI (bao gồm tính an toàn và bảo mật của thông tin đó).

4.3 Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ cho Shopee, và các cổ đông, công ty con, công ty liên kết, giám đốc, cán bộ, đại lý, đồng thương hiệu hoặc các đối tác khác và nhân viên của Shopee (gọi chung là **“Bên Được Bồi Thường”**) khỏi bất kỳ và tất cả các khiếu nại, hành động, thủ tục tố tụng và vụ kiện và tất cả các trách nhiệm, thiệt hại, dàn xếp, hình phạt, tiền phạt, chi phí và phí tổn liên quan (bao gồm, không giới hạn, bất kỳ chi phí giải quyết tranh chấp nào khác) mà bất kỳ Bên Được Bồi Thường nào phải gánh chịu phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng, truy cập, kích hoạt hoặc tương tác với AIGC hoặc Công Cụ AI vi phạm các Điều Khoản Dịch Vụ Shopee AI này.

4.4 Trong trường hợp có bất kỳ sự không nhất quán hoặc xung đột nào giữa các Điều Khoản Dịch Vụ Shopee AI này, và các Chính Sách Shopee liên quan áp dụng cho các điều khoản và điều kiện đối với các dịch vụ và sản phẩm do Shopee (bao gồm các công ty liên kết của Shopee) cung cấp, thì Chính Sách Shopee sẽ được ưu tiên áp dụng.

4.5 Nếu bạn muốn báo cáo bất kỳ Công Cụ AI hoặc AIGC liên quan đến việc không chính xác, không đáng tin cậy hoặc không đầy đủ, bạn có thể liên hệ chúng tôi tại [ĐÂY](#) và chúng tôi sẽ kiểm tra báo cáo của bạn. Shopee có toàn quyền quyết định gỡ bỏ hoặc giữ lại Công Cụ AI hoặc AIGC đã được báo cáo đó sau khi chúng tôi hoàn tất kiểm tra.

## 5. Tổng Quan

5.1 Phù hợp với và tuân theo các điều khoản của Chính Sách Bảo Mật hiện hành, chúng tôi có thể thu thập dữ liệu mà bạn cung cấp trong hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng, kích hoạt hoặc tương tác với Công Cụ AI hoặc AIGC, bao gồm việc cải thiện Công cụ AI và các dịch vụ khác của chúng tôi.

5.2 Chúng tôi có thể cập nhật Điều Khoản Dịch Vụ Shopee AI này vào bất kỳ thời điểm nào. Chúng tôi sẽ đăng các sửa đổi này trên trang Sàn Shopee và bằng nỗ lực tối đa thông tin cho bạn. Để đảm bảo kịp thời cập nhật các cập nhật liên quan tại Điều Khoản Dịch Vụ Shopee AI, bạn vui lòng chủ động và thường xuyên truy cập. Bằng cách tiếp tục sử dụng, kích hoạt hoặc tương tác với Công Cụ AI hoặc AIGC, bạn được coi là đã đồng ý với các điều khoản đã cập nhật. Nếu bạn không đồng ý với các thay đổi, bạn phải ngừng sử dụng, kích hoạt hoặc tương tác với Công cụ AI hoặc AIGC.

5.3 Trừ khi pháp luật có quy định khác, trong trường hợp có bất kỳ sự không nhất quán hoặc khác biệt nào giữa phiên bản tiếng Việt và bất kỳ phiên bản ngôn ngữ nào khác của chính sách này, phiên bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

Điều Khoản Dịch Vụ Shopee AI này được đăng tải và có hiệu lực vào ngày 28/8/2025.